



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2026, de la Delegación Territorial de Soria, por la que se dicta la declaración de impacto ambiental del proyecto de explotación de recursos mineros de la sección A) denominada «Cañada Elvira» n.º 426, ubicada en el término municipal de Ágreda (Soria), promovida por «Construcciones Tradesa 2002, S.L». Expte.: 016/25 EIA-EIAO/2025/SO/016.

La Consejería de Agricultura Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el órgano administrativo de medio ambiente competente para ejercer, en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, las funciones fijadas para dicho órgano por el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en relación con los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

No obstante, la competencia para formular la preceptiva declaración de impacto ambiental, corresponde por delegación al titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, y se considerará dictada por el órgano delegante, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden MAV/771/2024, de 28 de julio, por la que se delegan competencias en materia de evaluación de impacto ambiental en los titulares de las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León, al tratarse de un proyecto comprendido en el punto primero del apartado a) de dicha Orden, que no cumple ninguna de las excepciones contempladas en dicho apartado.

El artículo 7.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece que serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria, entre otros, los proyectos comprendidos en el Anexo I. Por otra parte, el artículo 49 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, recoge que se someterán a evaluación de impacto ambiental ordinaria los proyectos que así se establezca en la legislación básica en materia de evaluación de impacto ambiental.

El proyecto de referencia se somete al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, al estar incluido en el Anexo I, Grupo 2 «Industria extractiva», a) «Explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto de yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las secciones A, B, C y D cuyo aprovechamiento está regulado por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas

y normativa complementaria», circunstancias 5 y 7: 5: «Explotaciones visibles desde autopistas, autovías, carreteras nacionales y comarcales, espacios naturales protegidos, núcleos urbanos superiores a 1.000 habitantes o situadas a distancias inferiores a 2 km de tales núcleos»; y 7: «Extracciones que aun no cumpliendo ninguna de las condiciones anteriores, se sitúen a menos de 5 km de los límites del área que se prevea afectar por el laboreo y las instalaciones anexas de cualquier explotación o concesión minera a cielo abierto existente». En este caso está en un radio de menos de 5 km de la explotación de la Sección A) denominada Los Campestros N.º 314, y a menos de 1 km de la localidad de Ágreda.

Considerado adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, vista la propuesta de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Soria, de fecha 30 de julio de 2026.

RESUELVO

Dictar la declaración de impacto ambiental sobre el proyecto y estudio de impacto ambiental de «explotación de recursos mineros de la Sección A), denominada «Cañada Elvira» N.º 426, en el término municipal de Ágreda (Soria), promovido por Construcciones Tradesa 2002, S.L., que figura como Anexo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, esta declaración de impacto ambiental se comunicará al interesado y al Ayuntamiento afectado por el proyecto, y se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León, para general conocimiento.

Soria, 30 de julio de 2026.

La Delegada Territorial,
Fdo.: YOLANDA DE GREGORIO PACHÓN

ANEXO

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINEROS DE LA SECCIÓN A) DENOMINADA «CAÑADA ELVIRA» N.º 426, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ÁGRED A (SORIA), PROMOVIDA POR CONSTRUCCIONES TRADESA 2002, S.L., EXPTE. 016/25 EIA-EIAO/2025/SO/016.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Se plantea una explotación a cielo abierto de piedra caliza en parte de las parcelas: 245 (recintos 4, 10, 11 y 18), 249, 250 y 251 del polígono 11 del término municipal de Ágred A (Soria). El conjunto de las parcelas tiene aproximadamente 18,8 ha, mientras que la explotación se restringirá a 5,69 ha. Se prevé un volumen aprovechable de 473.127 m³, cuya finalidad será el suministro de materiales destinado al sector de la construcción, con una vida de explotación estimada en 16 años (30.000 m³/año). El proyecto prevé la utilización de una planta móvil de trituración y clasificación en la misma explotación.

Actualmente la mayor parte de la superficie está ocupada por una forestación joven de pinos y encina y matorral basófilo de aliagar y tomillar en una loma de terreno pedregoso. El acceso por caminos y carreteras es bueno, no siendo necesaria la construcción de nuevas vías de acceso.

Se trabajará en frente único de 100-170 m de longitud, y en un solo banco de altura variable entre 0 y 18 m de altura, avanzando de este a oeste. El arranque de material será por voladura (3 al año) y carga directa del material mediante retroexcavadora, palas cargadoras y volquete, previo tratamiento físico mediante grupo triturador machacadora y criba clasificadora (maquinaria móvil). El talud de trabajo y el que quedaría en el perímetro antes de la restauración tendría una inclinación de 80°. Los taludes considerados definitivos serán de 45°, conformados con la voladura final. Se introducirán bermas cada 8-10 m de altura del banco. Las bermas mínimas serán de 5 m y las máximas de 10 m. Se respetará una franja de 5 m de anchura en todo el perímetro excepto en el límite sur que será de 10 m.

Además de la maquinaria móvil se instalará un grupo electrógeno con depósito de 15.000 litros de gasoil.

No se contempla ninguna escombrera definitiva y no se realizarán acopios de materiales distintos a los 25-30 cm de la tierra superficial previamente retirada (14.226 m³ -21.131 m³ según el plan de restauración), que será acopiada en la zona de seguridad del perímetro a modo de caballón (2 m de altura máxima), y aportada posteriormente en la restauración de la superficie.

Se ejecutará una balsa de decantación de aguas pluviales en la zona norte para prevenir vertidos de sólidos en suspensión al barranco de «Los Pozuelos», previa autorización del organismo de cuenca al estar en zona de policía de cauce.

El plan de restauración se plantea con posterioridad al periodo de explotación para la regeneración de la vegetación natural mediante la integración del hueco final generado en el entorno. No se contempla su relleno por ausencia de estériles e inviabilidad de aporte de material externo. Se acondicionará el terreno afectado y se extenderá una capa de la tierra vegetal retirada para finalizar con una posterior revegetación.

Se contempla la instalación de un vallado perimetral metálico de 100 cm de altura, más alambre de coronación resultando una altura total de 120 cm.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El Estudio de impacto ambiental, además de considerar la alternativa 0 o de no realización, plantea dos alternativas más para la explotación: alternativa 1 que es en el emplazamiento propuesto actual partiendo de la premisa de que la localización de la actividad minera viene condicionada por la ubicación del yacimiento que alberga los recursos y la disponibilidad de terrenos por parte de la propiedad, y la alternativa 2 que sin especificar localización, pero en zonas próximas a la alternativa 1, descarta ya que no tiene disponibilidad de terrenos y considera que ocasionaría similar impacto o incluso mayor afectación paisajística que la alternativa 1 seleccionada.

La zona del proyecto se encuentra incluida en la cuenca hidrográfica del río Queiles afluente del río Ebro, en la cuenca vertiente del río Val. La actuación se localiza en zona de policía de cauces, y una pequeña parte del terreno que se prevé explotar está incluida en zona inundable T500. La explotación se localiza dentro del ámbito de la masa de agua subterránea denominada «Araviana – Vozmediano».

El estudio de impacto ambiental identifica y valora los impactos sobre la atmósfera, ambiente sonoro, geología, suelo, aguas, vegetación, fauna, paisaje, zonas especiales (espacios protegidos, vías pecuarias y montes de utilidad pública), patrimonio arqueológico y medio socioeconómico. La modificación de la topografía, junto con sus efectos inducidos es la alteración más característica de este tipo de explotaciones. Concluye considerando los impactos como compatibles, menos sobre el factor geología/geomorfología/suelo donde los considera entre moderados a severos, pero que se mitigarán en la medida de lo posible tras la explotación y restauración, teniendo en cuenta el tipo de explotación.

Entre las medidas preventivas y correctoras ambientales propuestas en el texto caben destacar: humectación de caminos y superficie de trabajo, reducida velocidad de maquinaria y camiones, sistemas de captación y depuración de polvo en los equipos a utilizar, retirada y correcto manejo de la tierra vegetal, ejecución de balsa recogida aguas pluviales, etc.

El programa de vigilancia ambiental tiene por objeto controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas correctoras especificadas en el estudio de impacto ambiental y en el plan de restauración, así como su efectividad mediante la medición y control de los parámetros, referentes a los elementos y acciones que ocasionan los impactos ambientales más significativos, comprobando que estos se mantienen dentro de los límites indicados. Todo ello mediante controles y seguimientos para cada medio considerado.

En la documentación del expediente consta un apartado para dar cumplimiento al apartado d) del Art. 35 de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental sobre la identificación, descripción análisis y si procede, cuantificación de los efectos esperados sobre los factores enumerados, derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo que produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los posibles efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de concurrencia de los mismos.

PLAN DE RESTAURACIÓN

La restauración se realizará con posterioridad al periodo de explotación para la regeneración de la vegetación natural mediante la integración del hueco final generado en el entorno. No se contempla su relleno por ausencia de estériles e inviabilidad de aporte de material externo y se partirá por tanto de un hueco tipo cubeta abierta en una superficie plana con pendiente del 4% hacia el norte, delimitada por taludes finales igual o menores a 45° introduciendo bermas intermedias cada 8-10 m de banco con eliminación de aristas vivas. Se eliminarán bolos o grandes piedras y se escarificará el terreno de la plaza de cantera y de la zona de acopios para posteriormente extender una capa de al menos 25 cm de espesor de la tierra superficial previamente retirada y almacenada. Se indica que se añadirán finos, limos y arcillas procedentes de planta clasificadora y enmiendas fertilizantes. Posteriormente, se plantarán árboles y arbustos de una o dos savias en esas superficies planas y en las bermas, en una proporción de 60% arbóreas y el resto arbustivas.

Toda la superficie afectada (plataforma y taludes), se revegetará también mediante hidrosiembra herbácea.

El vallado perimetral será temporal y eliminado al finalizar la restauración salvo en las zonas con riesgo de caída.

Se hará una plantación como pantalla vegetal en la zona del río Val previa autorización del organismo de cuenca, al ser zona de policía de cauce y con el consenso del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria.

TRAMITACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO DEL EXPEDIENTE

Solicitud de inicio del procedimiento. Con fecha 3 de septiembre de 2025, el promotor solicita al órgano sustantivo, Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, el inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria relativo al proyecto de explotación de recursos mineros de la Sección A) denominado «Cañada Elvira» n.º 426, en el término municipal de Ágreda (Soria).

Información pública. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 36.1 de la Ley 21/2013, de 11 de diciembre, de evaluación ambiental, el proyecto, el plan de restauración y el estudio de impacto ambiental, fueron sometidos por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Soria al correspondiente trámite de información pública. El anuncio se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 249, de 29 de diciembre de 2025, así como en el Portal de Energía y Minas, en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León. Durante este periodo no se han recibido alegaciones.

Consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, han sido consultadas las siguientes Administraciones públicas afectadas y personas interesadas:

La relación de los organismos consultados, así como los informes recibidos se refleja en la siguiente tabla:

<i>ADMINISTRACIONES Y/O PERSONAS INTERESADAS</i>	<i>CONTESTACIÓN</i>
Confederación Hidrográfica del Ebro	X
Subdelegación del Gobierno de Soria	X
Diputación Provincial de Soria	-
Ayuntamiento de Ágreda	-
Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deportes de Soria	X
Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Soria	-
Servicio Territorial de Sanidad de Soria	X
Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Soria.	-
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Soria	X
Área del Medio Natural del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria	X
Sección de Protección Civil	X
ASDEN	-

- El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía emite un informe sobre las características del proyecto y la tramitación administrativa del mismo.
- El Servicio Territorial de Sanidad de Soria, no hace consideraciones al proyecto.
- El Servicio Territorial de Cultura y Turismo de Soria informa que el proyecto minero es compatible con la protección del patrimonio cultural en lo concerniente a afección directa, si bien al no poderse descartar la existencia de restos arqueológicos bajo cota 0 que no tengan reflejo en superficie establece como medida correctora la realización de un control arqueológico de los desbroces y movimientos de tierra que se realicen durante la ejecución del proyecto, debiéndose adoptar, en el caso de obtener resultados positivos, las medidas de documentación y/o protección que procedan.
- El Área del Medio Natural, del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, en su informe concluye que tras estudiar el proyecto, las actuaciones previstas y comprobar que no existe coincidencia territorial con la Red Natura 2000, una vez analizadas y valoradas las mismas, no se prevé la existencia de afecciones indirectas, ya sea individualmente o en combinación con otros, que pudieran causar perjuicio a la integridad de cualquier lugar incluido en aquélla, siempre que se cumplan las condiciones expuestas en su informe y que se recogen en esta propuesta. Estas conclusiones, junto con las condiciones establecidas, constituyen el Informe de Evaluación de la Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA) tal y como se define en el artículo 5 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero.

El proyecto no presenta coincidencia territorial ni afecciones indirectas con: Espacios naturales protegidos; planes de especies protegidas; zonas húmedas de interés especial; árboles notables; montes de utilidad pública; vías pecuarias, propuestas de lugares geológicos o paleontológicos de interés especial y flora y fauna protegida de Castilla y León.

- La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, Sección de Protección Civil, emite informe relativo, entre otras cuestiones, al riesgo de inundaciones, al riesgo por incendios forestales, al riesgo derivado del transporte por carretera y ferrocarril de sustancias peligrosas y al riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas, destacando, respecto a los incendios forestales, que el municipio de Ágreda está incluido en zona de alto riesgo de incendio (ZAR) recogiendo la normativa de aplicación para aplicar medidas preventivas. En relación con el riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas, se informa que no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.
- La Confederación Hidrográfica del Ebro, emite un informe favorable sobre los aspectos relacionados con el medio hídrico afectado, imponiendo un condicionado de medidas que se recogen en esta declaración.
- La Subdelegación del Gobierno de Soria informa indicando que no hace ninguna consideración al proyecto.
- Con fecha 16 de marzo de 2026 por el órgano sustantivo se remiten al promotor los informes del Organismo de Cuenca, de Protección Civil, de Industria y de Medio Ambiente para su conocimiento y si estima oportuno realizar las alegaciones o modificaciones al proyecto, contestando con fecha 13 de abril de 2026 con documentos individuales de respuesta a cada uno de ellos, atendiendo a las indicaciones de los citados organismos y recogiendo las justificaciones y medidas a adoptar teniéndolas en cuenta.

Recepción del expediente. El 26 de junio de 2026, se recibe en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, procedente del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, el expediente de evaluación de impacto ambiental ordinaria procediéndose al análisis técnico del mismo. El expediente incluye el resultado del trámite de información pública y las consultas a las administraciones públicas y personas interesadas.

Los informes emitidos analizan técnicamente el proyecto desde las distintas perspectivas sectoriales sugiriendo en algunos casos el establecimiento de condiciones y medidas correctoras que se incorporan al condicionado de esta declaración de impacto ambiental.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Una vez realizado el análisis técnico del expediente se informa FAVORABLEMENTE, a los solos efectos ambientales, el proyecto referenciado, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se establecen en esta declaración, sin perjuicio del cumplimiento de las normas urbanísticas vigentes o de cualquier otro tipo, que pudieran impedir o condicionar su realización.

1. *Actividad evaluada:* La presente Declaración se refiere al Proyecto para la Explotación de Recursos mineros de la Sección A) denominada «Cañada Elvira» n.º 426, sita en el término municipal de Ágreda en la provincia de Soria, Plan de restauración de septiembre de 2025, Estudio de Impacto Ambiental firmado a 29 de octubre de 2025, y escritos de aclaraciones al mismo de fecha 30 de octubre de 2025 Asimismo se evalúan

los documentos presentados el 13 de abril de 2026 como respuesta a los reparos de informes técnicos.

2. *Zona afectada*: El proyecto ocupa una superficie de 5,69 ha, en parte de las parcelas 245 (recintos 4, 10, 11 y 18), 249, 250 y 251 del polígono 11 del término municipal de Ágreda (Soria).

3. *Afección a Red Natura 2000 y otros valores naturales*: El informe de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000, emitido en cumplimiento del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por parte del órgano competente, tras estudiar la ubicación de las actuaciones previstas y comprobar que no existe coincidencia geográfica del proyecto con la Red Natura 2000, concluye que las actuaciones no causarán perjuicio a la integridad de cualquier lugar incluido en aquélla, considerando que la actuación se desarrollará con el cumplimiento de las condiciones recogidas en el informe e integradas en esta declaración de impacto ambiental.

4. *Autorizaciones*: La presente declaración de impacto ambiental no exime al promotor de la exigencia de obtención de las autorizaciones que resulten pertinentes, y del cumplimiento de las condiciones establecidas en las mismas por los distintos organismos o entidades competentes, en materia de aguas, carreteras, caminos vecinales, urbanismo y cualquier otra que resulte afectada por la ejecución de las obras proyectadas.

5. *Medidas protectoras*. Las medidas preventivas y correctoras, a efectos ambientales, a las que queda sujeta la ejecución del proyecto son las siguientes, además de las contempladas en el proyecto, estudio de impacto ambiental, plan de restauración y aclaraciones técnicas presentadas, en lo que no contradigan a las incluidas en esta declaración de impacto ambiental:

- a) Delimitación de la superficie de explotación, señalización y vallado: Como medida de precaución y para evitar posibles accidentes a las personas, fauna y bienes en general, el promotor deberá señalizar el perímetro de la explotación de manera que se advierta del paso y/o posible caída accidental, así como instalar carteles indicadores legibles.

Se podrán vallar independientemente aquellas zonas que presenten fuertes desniveles, como el frente de explotación, que puedan generar un mayor riesgo. El vallado podrá ir trasladándose y modificándose conforme avance la explotación.

La malla deberá ser permeable para la pequeña fauna terrestre, (malla anudada ganadera o cinegética) y no mayor de 1,5 m de altura y sin elementos cortantes ni punzantes, siempre y cuando no se justifique otro tipo de malla en caso de riesgo de caída a distinto nivel para la fauna.

En periodos inactivos, se dispondrá de un cierre u otra medida adecuada a tal fin, que impida la entrada de vehículos en la zona de explotación

- b) *Accesos*: No es necesaria la construcción de nuevas vías de acceso a las parcelas afectadas. El camino desde la vía a la explotación que se utilice deberá mantenerse en perfectas condiciones de uso, sobre todo debido al tránsito de vehículos de gran tonelaje procedentes de la explotación.

- c) Protección de infraestructuras: Las vías y/o caminos públicos de acceso a las zonas de explotación se mantendrán en perfectas condiciones de uso, evitando su deterioro, cualquier tipo de ocupación que dificulte su utilización, así como arrastres de materiales de la explotación.

Se respetarán los elementos de drenaje de la red viaria existente, y las normas generales de obligado cumplimiento si se afecta a zonas con paso de gasoductos y/o líneas de distribución eléctrica, así como sus zonas de servidumbre.

- d) Protección del suelo: Los suelos, conforme vaya avanzando la explotación, deberán retirarse de forma selectiva, reservando la capa de tierra vegetal, para su acopio y posterior utilización en la restauración. Los acopios de la tierra vegetal previamente retirada no deberán emplazarse sobre zonas de vegetación natural arbórea, priorizando zonas sin vegetación natural en las márgenes de la explotación y deberá hacerse en cordones de reducida altura, no superior a 2 m de altura y pendientes del 4%, para evitar la compactación, y facilitar la evacuación de las aguas, situándose en zonas llanas de escasa pendiente para impedir el arrastre por escorrentía de los finos y sustancias nutrientes. A partir de los seis meses de acopio, se deberán realizar volteo de los cordones para su aireación y realizarse un estudio edafológico antes de su incorporación a las tareas de restauración, dado el tiempo dilatado previsto para su utilización.

- e) Protección de las aguas: No se podrán realizar extracciones de material por debajo del nivel freático. Se evitarán las depresiones cerradas para que las nuevas laderas que se creen tengan salida superficial natural.

Para cualquier actuación en la zona de policía del cauce público, como es el caso, se deberá obtener previamente la correspondiente autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro y en el caso de que fuera necesaria una captación de aguas superficiales y/o subterráneas, será preciso obtener del citado organismo la correspondiente autorización o concesión administrativa, según proceda teniendo en cuenta la normativa en vigor.

Durante los movimientos de tierras, se deberán establecer las medidas necesarias para la retención de sólidos previa a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, garantizando que tanto su instalación como su posterior retirada, una vez finalizada su función, no suponga la alteración de los valores ambientales que se pretenden proteger.

- f) Protección de la vegetación: Se irá desbrozando la superficie de las parcelas a medida que avance y se desarrolle el frente de explotación. Se vigilará la posible afectación en la vegetación circundante ocasionada por las emisiones de polvo durante el desarrollo de la actividad.
- g) Protección de la fauna: Los trabajos preparatorios que conllevan la eliminación de la vegetación y la retirada del suelo vegetal se efectuarán preferentemente fuera del periodo de reproducción de las especies de fauna presentes en el territorio, evitando dichas actuaciones entre el 1 de abril y el 31 de julio. En caso contrario deberá prospectarse previamente la zona para descartar la existencia de nidos o refugios.

- h) Protección de la atmósfera: Para evitar la producción de polvo, se efectuarán riegos periódicos en las pistas utilizadas en la propia explotación y las zonas de tránsito, siempre que las condiciones climatológicas y circunstancias del trabajo lo aconsejen, además de cualquier otra medida adecuada a tal fin.

Se limitará la velocidad de circulación máxima de los vehículos dentro de la explotación. Con carácter indicativo se propone no superar los 20 km/h, con el fin de que la maquinaria y vehículos no levanten gran cantidad de polvo a su paso.

Estas medidas y cualquier otra que minimice la producción de polvo deben seguirse rigurosamente teniendo en cuenta la proximidad al núcleo urbano de Ágreda.

- i) Vertidos: Se deberán establecer las medidas necesarias para la retención de sólidos previamente a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, así como otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales. Para la ejecución de la balsa de decantación, se solicitará permiso a la Confederación Hidrográfica del Ebro por proyectarse en zona de policía de cauce y se atenderá a los requisitos técnicos que dicte el citado organismo, en el caso de que sea autorizada.

Según lo establecido en el Art. 100 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico (incluido el vertido indirecto a las aguas subterráneas a través del terreno), salvo que se cuente con la previa autorización administrativa.

Cualquier acopio de materiales se ubicará de manera que se impida cualquier riesgo de vertido, ya sea directo o indirecto; por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos sobre las aguas superficiales o subterráneas.

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua; sin perjuicio de lo cual se recomienda, la elaboración de protocolos de actuación específicos en previsión de la ocurrencia de incidentes de este tipo, para poder así actuar de la manera más rápida posible y evitar la contaminación de las aguas superficiales y/o subterráneas.

Se recomienda que el mantenimiento de la maquinaria se realice en una zona habilitada para ello fuera de la zona de obras y de la zona de policía de cauces.

- j) Maquinaria: La maquinaria presente en la explotación estará sometida a un correcto mantenimiento preventivo, conforme a las instrucciones del fabricante y normativa vigente, con el fin de minimizar la contaminación atmosférica producida por una deficiente combustión en los motores, evitar una excesiva producción de ruidos por mal funcionamiento de los equipos o parte de ellos y evitar vertidos contaminantes producidos por roturas o averías.
- k) Gestión de residuos: Los residuos que se generen por mantenimiento de maquinaria se entregarán a gestor autorizado. En caso de vertido accidental

deberá procederse a su retirada y entrega a gestor autorizado, junto con la porción de suelo afectada.

- l) Contaminación acústica: El nivel sonoro de la actividad en cualquiera de sus fases, explotación, restauración o desmantelamiento no deberá superar los límites establecidos en la normativa de aplicación.
- m) Medida compensatoria: El promotor plantea una plantación forestal de una superficie equivalente a la afectada por la eliminación de la repoblación existente donde se desarrollará la explotación. Se realizará en consenso con el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria y si afecta a zona de policía de cauce, con autorización del organismo de cuenca.
- n) Remodelación topográfica y Plan de restauración: Se remodelará el terreno afectado cuando lo permitan los trabajos de extracción. Deberán evitarse configuraciones del terreno que sean completamente horizontales, equidistantes y rectas de forma prolongada y paralelas para una mejor integración paisajística. Deberán además introducirse irregularidades y naturalidad al conjunto final de los taludes restaurados, evitando ángulos pronunciados y formas trapezoidales, con voladuras locales que generen huecos y acúmulos de material. Todo ello sin que suponga un riesgo geotécnico o estructural de la morfología generada.

En caso de detectarse procesos erosivos o acarcavamientos que comprometan la estabilización o desarrollo del suelo y la vegetación en los taludes finales ya restaurados y en la campa, deberán establecerse medidas adicionales basadas en la bioingeniería como biorrollos o sistemas análogos para la generación de una red de drenaje operativa.

El material vegetal de las plantaciones habrá de cumplir lo establecido en el Decreto 54/2007, de 24 de mayo, por el que se regula la comercialización de los materiales forestales de reproducción en la Comunidad de Castilla y León, y su procedencia, conforme con el Catálogo de materiales de base vigente que los delimita y determina.

Las plantas y semillas de la revegetación deberán ser coherentes con la cobertura vegetal ya existente prescindiendo de especies no presentes en el entorno.

Se deberán llevar a cabo todos los tratamientos necesarios para asegurar la pervivencia y el buen estado de la vegetación implantada: aporcados, desherbados, riegos, reposición de marras (un máximo de 15-20%), siembras, etc. durante un plazo de al menos 2 años.

La restauración deberá incluir, plataformas, bermas y taludes en lo que a la hidrosiembra de especies herbáceas se refiere.

- o) Riesgos de accidentes graves o catástrofes: Ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Si alguna de las actuaciones derivadas de la modificación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería

hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

- p) Finalización: Al término de la explotación deberán desmantelarse por completo las vallas, cierres, etc., y retirarse todos los materiales sobrantes, garantizándose la implantación de la cubierta vegetal en los taludes como paso anterior a la recuperación del terreno para el uso previsto.
- q) Cese de la actividad: Si por cualquier causa cesara la actividad, de forma temporal o definitiva, el promotor, al amparo de la legislación sectorial, establecerá un plan de actuación que será presentado ante la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria para su aprobación.

De acuerdo con lo establecido al respecto en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, en el caso de cese de las labores por parte de la entidad explotadora ya sea por agotamiento del recurso, renuncia del título minero o cualquier otra causa, la autoridad minera competente no aceptará la renuncia ni autorizará la caducidad del título o el cese del laboreo en tanto no se haya procedido a ejecutar el plan de restauración que corresponda.

6. *Coordinación ambiental*: Para la ejecución de las medidas preventivas y correctoras, y para los trabajos de restauración, se deberá contar con el asesoramiento e indicaciones técnicas del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria.

7. *Fianzas y garantías*: Se exigirán garantías suficientes para el cumplimiento de las medidas protectoras y la restauración de los terrenos afectados, conforme a lo establecido en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.

8. *Programa de Vigilancia Ambiental*: El promotor presentará ante el órgano sustantivo el programa de vigilancia ambiental incluyendo todos los aspectos derivados del condicionado de esta declaración de impacto ambiental.

9. *Informes periódicos*: A partir del inicio de las actuaciones, el promotor presentará anualmente ante el órgano sustantivo, un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental, que complementa al plan de restauración anexo al plan de labores anual. Se recogerá el resultado de los controles, así como la ejecución y eficacia de las medidas preventivas y correctoras.

10. *Comunicación de inicio de actividad*: En cumplimiento con lo establecido en el artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto.

11. *Protección del patrimonio cultural y arqueológico*: Se realizará un control arqueológico de los desbroces y movimientos de tierra que se hagan durante la ejecución del proyecto, debiéndose adoptar, en el caso de obtener resultados positivos, las medidas de documentación y/o protección que procedan.

Si en el transcurso de la ejecución del proyecto apareciesen restos arqueológicos, se paralizarán las obras en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, que

dictará las normas de actuación que procedan, en aplicación de los artículos 38.2 y 38.3 de la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

12. *Modificaciones:* Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudieran producirse con posterioridad a esta declaración de impacto ambiental, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, que prestará su conformidad, si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos, que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de esta declaración de impacto ambiental.

Las condiciones de esta declaración de impacto ambiental podrán modificarse cuando concurra alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 44 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

13. *Seguimiento y vigilancia.* El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta declaración de impacto ambiental corresponde a los órganos competentes por razón de la materia, facultados para el otorgamiento de la autorización del proyecto, sin perjuicio de que el órgano ambiental pueda recabar información de aquellos al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado ambiental.

14. *Vigencia de la declaración de impacto ambiental:* Esta declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años, a cuyo efecto el promotor deberá comunicar al órgano ambiental, con antelación suficiente, la fecha de comienzo de ejecución del proyecto. A solicitud del promotor, el órgano ambiental podrá prorrogar su vigencia conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

15. De conformidad a lo establecido en el Art. 41.4 de la Ley de evaluación ambiental, la declaración de impacto ambiental no será objeto de recurso sin perjuicio de lo que, en su caso, proceda en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto

16. *Publicidad de la autorización del proyecto.* Conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el órgano sustantivo que autorice o apruebe la actuación a que se refiere esta declaración de impacto ambiental deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de 15 días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión.

Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia del boletín oficial en el que se publicó la declaración de impacto ambiental.